

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 273/2530 นาย ศรีจันทร์ โกพลรัตน์ กับพวก โจทก์
นาง เยื้องแก้ว โกพลรัตน์ กับพวก จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 142

กริยาของเจ้ามรดกมิได้ร่วมเป็นโจทก์ฟ้องขอส่วนแบ่งมรดกมาด้วย จึงไม่ชอบที่ศาลจะพิพากษาให้ได้รับส่วนแบ่ง ควรวินิจฉัยแต่เพียงว่าโจทก์ทั้งสามได้รับส่วนแบ่งในอัตราส่วนเท่าไรเพื่อสะดวกแก่การบังคับคดีต่อไปเท่านั้น.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยแบ่งที่ดินทรัพย์มรดกให้โจทก์

จำเลยให้การว่าที่ดินดังกล่าวไม่ใช่ทรัพย์มรดกเพราะเจ้ามรดกยกให้แล้ว

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นายแหว โกพลรัตน์ กับนางกายนต์โกพลรัตน์ มีบุตรด้วยกัน 4 คน คือ นายกลั่นคำ โกพลรัตน์ สามีของจำเลยที่ 1 และเป็นบิดาของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9, โจทก์ที่ 2, โจทก์ที่ 1, และนางมยุรา โกพลรัตน์ มารดาของโจทก์ที่ 3 ซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว นายแหวถึงแก่กรรม เมื่อ พ.ศ. 2512 โดยไม่ได้ทำพินัยกรรม และทายาทยังไม่ได้แบ่งทรัพย์มรดก ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์มรดกของนายแหว แต่นายกลั่นคำไปขอออก น.ส. 3 เป็นของตนคนเดียวโดยทายาทอื่นไม่ทราบ ต่อมานายกลั่นคำถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2524 โจทก์จึงขอแบ่งมรดกจากจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้แบ่งที่ดินพิพาทออกเป็น 2 ส่วน เป็นของนายแหว และนางกายนต์ โกพลรัตน์ คนละส่วน ส่วนของนายแหวเป็นมรดกให้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ตกได้แก่โจทก์ทั้งสามคนละส่วน และจำเลยทั้งหมด 1 ส่วน หากจำเลยทั้งเก้าไม่จัดการแบ่ง ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และให้จำเลยทั้งเก้าใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสามโดยกำหนดค่าทนายความ 1,000 บาท ค่าขนอนนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งเก้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งเก้าใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 600 บาท แทนโจทก์ทั้งสาม

จำเลยทั้งเก้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้แบ่งที่ดินพิพาทให้แก่นางกายนต์ โกพลรัตน์ ด้วยนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า นางกายนต์มิได้ฟ้องขอส่วนแบ่งมาด้วย จึงไม่ชอบที่จะพิพากษาให้นางกายนต์ได้รับส่วนแบ่งด้วย ควรวินิจฉัยแต่เพียงว่าโจทก์ทั้งสามได้รับส่วนแบ่งในอัตราส่วนเท่าไร เพื่อความสะดวกแก่การบังคับคดีต่อไปเท่านั้น จึงให้แบ่งที่ดินพิพาทออกเป็น 10 ส่วน เป็นกองมรดกของนายแหว 5 ส่วน โจทก์ทั้งสามมีสิทธิได้รับคนละ 1 ส่วน ใน 10 ส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งเก้าแบ่งและโอนที่พิพาทให้แก่โจทก์ทั้งสามคนละหนึ่งในสิบส่วน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ".

(สาระ เสาวมล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ